

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4228/2539

นาง จำปา ทองไข
นาง จำปี โชคraith

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1733

ป.วิ.พ. มาตรา 238, มาตรา 247, มาตรา 248

คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่งเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าการจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุดลงแม้การจัดการมรดกจะล่วงเลยมาเกินกว่าห้าปีแล้วคดีโจทก์ก็ยังไม่ขาดอายุความที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยตามความประสงค์ของเจ้ามรดกแล้วขอออกโฉนดที่ดินโจทก์และทายาทอื่นไม่คัดค้านถือว่าจำเลยไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์และทายาทอื่นการจัดการมรดกจึงได้สิ้นสุดลงเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแล้วคดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 เป็นฎีกาโต้เถียงในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายเรื่องอายุความต้องห้ามตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายช่วย ปรารภริน แบ่งที่ดินที่เป็นมรดกให้แก่โจทก์หนึ่งในสามส่วนเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ถ้าการแบ่งไม่เป็นที่ตกลงกันให้ประมูลหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเนื่องจากโจทก์ฟ้องเกินกว่า 5 ปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง เนื้อที่ที่โจทก์ขอแบ่งไม่ถูกต้องโจทก์ไม่เคยขอแบ่ง ทรัพย์มรดกจากจำเลยเพราะโจทก์ได้ที่ดินแปลงอื่นไปแล้วจำเลยได้ที่ดินพิพาท เพราะเลี้ยงดูบิดามารดาและเป็นผู้จัดการศพของบิดามารดาโจทก์ขอทางรถเข้าออก ผ่านที่ดินของจำเลยเพื่อทำถนนเข้าไปในที่ดินของตน แต่จำเลยไม่ยินยอม โจทก์จึง โกรธและฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งปันที่ดินมรดกของผู้ตายให้แก่โจทก์หนึ่งใน สามส่วน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลกัน ระหว่างทายาททุกคนหากจัดประมูลไม่ได้ให้ยึดออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้มา แบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินมรดกให้แก่โจทก์ หนึ่งในสามส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้น ฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าที่ดิน พินาทเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ดินพิพาทจึงตกได้แก่ ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย โจทก์และจำเลยเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับที่ดิน พินาทตามส่วนของตนจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ไม่ได้แบ่งที่ดินพิพาท ให้แก่โจทก์ และทายาทอื่น แต่กลับโอนที่ดินพิพาทและต่อมาขอออกโฉนดที่ดิน

พิพาทเป็นชื่อของจำเลย ถือได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์และ
ทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในที่ดินพิพาท การจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุดลงแม้
การจัดการมรดกจะล่วงเลยมาเกินกว่าห้าปีแล้ว คดีโจทก์ก็ยังไม่ขาดอายุความจำเลย
ฎีกาว่า จำเลยโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยตามความประสงค์ของเจ้ามรดกแล้ว
ขอออกโฉนดที่ดิน โจทก์และทายาทอื่นไม่คัดค้านถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ครอบครอง
ที่ดินพิพาทแทนโจทก์และทายาทอื่นการจัดการมรดกจึงได้สิ้นสุดลงเป็นเวลาเกินกว่า
ห้าปีแล้วคดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1733เป็นฎีกาโต้เถียงในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายเรื่องอายุความ
ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>